

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/1823

Acusados: Ângelo Lúcio Villarinho da Silva
Astir Brasil Santos e Silva
Jaime Barrios da Costa
Pompílio Vieira Loguércio
Sérgio Mattos
Ricardo Lins Portella Nunes

Ementa: Irregularidades contábeis nas Demonstrações Financeiras e nas Informações Trimestrais. Multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, por unanimidade de votos e considerando, na dosimetria da pena, a adoção de providências posteriores para a correção dos equívocos, bem como a circunstância de a companhia estar em recuperação judicial, decidiu:

1. Aplicar aos acusados **Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Astir Brasil Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, e Pompílio Vieira Loguércio**, membros do Conselho de Administração da Construtora Sultepa S.A., a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R\$ 30.000,00, por não terem tomado tempestivamente qualquer atitude diante das irregularidades contábeis constantes das Demonstrações Financeiras, em infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V, da Lei nº 6.404/76;
2. Aplicar ao acusado **Ricardo Lins Portella Nunes**, na qualidade de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Construtora Sultepa S.A., a pena de multa pecuniária no valor de R\$40.000,00, por fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, bem como os ITRs dos períodos findos em 31.03.2014, 30.06.2014 e 30.09.2014, sem observância dos itens 8º do CPC 01 (R1), 59 CPC 38, CPC 40 (R1), e do art. 177, §3º, c/c o art. 35 da Instrução CVM nº 247/96, em violação aos artigos 153 e 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução nº 480/09; e
 - 2.1. **Absolvê-lo** da acusação de violação ao art. 142, incisos III e V, da Lei nº 6.404/76, por considerar que esta infração por conduta omissiva já estaria contida na infração mais grave, relativa à conduta comissiva como Diretor-Presidente;
3. Aplicar ao acusado **Sérgio Mattos**, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro da Construtora Sultepa S.A., a penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$50.000,00**, por fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, bem como os ITRs dos períodos findos em 31.03.2014, 30.06.2014 e 30.09.2014, sem observância dos itens 8º do CPC 01 (R1), 59 CPC 38, 31 do CPC 40 (R1), e do art. 177, §3º, c/c o art. 35 da Instrução CVM nº 247/96, em

infração aos artigos 153, 176, c/c o art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Com a entrada em vigor do Decreto nº 8.652/16, a decisão absolutória transita em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Henrique Machado, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2015/1823

Acusados: Ângelo Lúcio Villarinho da Silva
Astir Brasil Santos e Silva
Jaime Barrios da Costa
Pompílio Vieira Loguércio
Sérgio Mattos
Ricardo Lins Portella Nunes

Assunto: Apuração de eventual descumprimento do disposto nos artigos 142, III e V, 153, 176, c/c o art. 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

Relator: Diretor Gustavo Borba

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado, em 02/03/2015, pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP", ou "Acusação"), para a apuração de eventuais responsabilidades de Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Astir Brasil Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, Pompílio Vieira Loguércio, Ricardo Lins Portella Nunes e Sérgio Mattos, administradores da Construtora Sultepa S.A. ("Sultepa" ou "Companhia"), em relação às irregularidades detectadas em demonstrações financeiras da Companhia.

II. ORIGEM

2. O presente inquérito administrativo originou-se do Processo CVM nº RJ2014/10287, instaurado em função dos critérios previstos no Plano de Supervisão Baseada em Risco da CVM.

III. FATOS

3. As demonstrações financeiras ("DFs") da Sultepa relativas ao exercício findo em 31/12/2013 foram objeto das seguintes ressalvas, apontadas pela auditoria independente (fls. 17 e 17v):

- a) não recebimento, pelo auditoria, das respostas ao processo de confirmação externa (circularização) de transações e saldos das instituições financeiras;
- b) não apresentação à auditoria independente dos testes do valor recuperável de ativos (*impairment*) dos bens do ativo imobilizado da Companhia e suas controladas, impossibilitando a análise de eventual necessidade de provisão; e
- c) impossibilidade de análise, pela auditoria, sobre o adequado valor de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos de contratos de mútuo mantidos entre controladas e suas controladoras indiretas.

4. Em relação ao formulário de informações trimestrais ("ITR") relativo ao trimestre encerrado em 31/03/2014, foram apontadas as seguintes ressalvas pela auditoria (fl. 68v):

- a) não apresentação à auditoria independente dos testes do valor recuperável de ativos (*impairment*) dos bens do ativo imobilizado da Companhia e suas controladas, impossibilitando a análise de eventual necessidade de provisão
- b) impossibilidade de análise, pela auditoria, sobre o adequado valor de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos de contratos de mútuo mantidos entre controladas e suas controladoras indiretas; e
- c) falta de auditoria das informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

5. Por sua vez, o ITR de 30/6/2014 também foi objeto de ressalvas, igualmente observadas pela auditoria (fl. 109v):

- a) impossibilidade de análise, pela auditoria, sobre o adequado valor de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos de contratos de mútuo mantidos entre controladas e suas controladoras indiretas; e
- b) falta de auditoria das informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

6. O item relacionado a não apresentação dos testes de *impairment* do ativo imobilizado, que havia sido ressaltado nos dois períodos anteriores, foi classificado como ênfase no ITR de 30/6/2014, uma vez que, segundo a auditoria, *"a empresa realizará, neste exercício, conferência e avaliação do imobilizado com o objetivo de apurar o valor atualizado e/ou de mercado"* (fl. 109v).

7. O ITR de 30/09/2014 não teve ressalvas no relatório emitido pelo auditor independente (fl. 181v). As questões que haviam sido ressaltadas nos períodos anteriores passaram a ser mencionadas nos parágrafos de ênfase, em razão dos seguintes fatos:

- a) a administração da Sultepa não teria apresentado os testes do valor recuperável de ativos (*impairment*) dos bens do ativo imobilizado da companhia e suas controladas;
- b) presença de créditos a receber de controladas indiretas, cuja realização dependeria do sucesso das operações futuras das próprias controladas; e
- c) a companhia e suas controladas participariam de alguns empreendimentos através de consórcios, sendo que as movimentações de tais consórcios, não auditados por auditoria externa, evidenciariam valores irrelevantes de resultado do período, tendo em vista que os mesmos foram ou estariam sendo realizados.

IV. TERMO DE ACUSAÇÃO (fls. 330-350)

8. De acordo com a SEP, a auditoria de sociedades ligadas ao grupo econômico de uma companhia aberta seria necessária na medida em que os saldos dos componentes de cada unidade de um grupo econômico, agregadamente, comporiam os saldos da própria companhia aberta. Desse modo, a falta de auditoria de um dos componentes da companhia aberta comprometeria a confiabilidade das demonstrações contábeis como um todo.

9. O termo "exame", mencionado no parágrafo único do art. 35 da Instrução CVM nº 247/1996¹, significaria a aplicação dos procedimentos de auditoria. O auditor não poderia opinar ou concluir sobre as demonstrações contábeis sem ter efetuado os procedimentos de auditoria, conforme prescrito nas normas profissionais, pelo que restaria caracterizada a necessidade de auditoria de sociedades investidas, controladas e coligadas da companhia aberta, fato que teria sido observado pelo próprio auditor da Companhia ao elaborar a ressalva em determinadas peças contábeis.

10. Em relação aos testes do valor recuperável de bens do ativo imobilizado da Sultepa, principalmente sobre os ativos denominados "imóveis com direito de lavra" (com expectativa futura de produção de brita), a Companhia teria deixado de

apresentar para o auditor os testes para verificação da necessidade de *impairment* desses ativos, em descumprimento do parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Essa situação irregular teria permanecido em todas as demonstrações intermediárias de 2014.

11. Em 2013, o maior valor de mercado da Companhia teria sido próximo de R\$36 milhões, enquanto, em 31/12/2013 e em 30/09/2014, o valor do patrimônio líquido da Sultepa teria sido de cerca de R\$202 milhões e R\$175 milhões, respectivamente (fl. 329). Portanto, seria possível observar que o valor de mercado da Sultepa estaria inferior ao seu valor patrimonial, o que se enquadraria em uma das hipóteses de indicações para necessidade de realização de teste de *impairment*, nos termos dos parágrafos 8º, 12 e 14 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1).

12. A ressalva da auditoria independente a respeito da falta de provisionamento adequado para os recebíveis detidos por controladas por créditos concedidos a suas controladoras indicaria que a Companhia não estaria avaliando e divulgando adequadamente o risco de não realização desses ativos, em descumprimento ao parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38.

13. Nesse sentido, de acordo com a auditoria, as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuiriam créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portella Nunes Participações S.A., em 30/09/2014, no montante de R\$ 32.242 mil, classificados no ativo não circulante do consolidado, cuja realização dependeria do sucesso das operações futuras das próprias controladas (fl. 182).

14. A Sultepa teria acumulado, no período de 01/01/2014 a 30/09/2014, um prejuízo de R\$25.708 mil (fl. 170). Nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, a Companhia teria apurado sucessivos prejuízos, respectivamente de R\$2.008 mil, R\$47.046 mil e R\$22.617 mil (fl. 02-v).

15. Diante do histórico de resultados da Companhia, a menção genérica, feita pelos administradores da Sultepa, de que os empréstimos seriam quitados através do fluxo de dividendos, não poderia ser entendida como uma demonstração de que estes teriam sido diligentes em adotar as providências cabíveis com o objetivo de avaliar e divulgar adequadamente os riscos de não realização integral dos empréstimos concedidos pelas controladas às suas controladoras.

16. Além disso, desde o exercício de 31/12/2013, nas notas explicativas relacionadas aos instrumentos financeiros das suas demonstrações financeiras, nenhuma menção específica teria sido feita ao risco de não haver o efetivo recebimento dos empréstimos anteriormente mencionados. A Companhia teria se limitado a informar, em 30/9/2014, que esses créditos a receber dependeriam do "*sucesso de operações futuras*".

17. A Companhia, dessa maneira, teria deixado de divulgar informações que possibilitassem aos usuários de suas demonstrações financeiras avaliar a natureza e os riscos decorrentes dos empréstimos, em descumprimento ao item 31 do CPC 40 (R1) - Instrumentos financeiros: evidenciação.

18. Ainda, teria havido descumprimento dos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09, na medida em que as demonstrações financeiras não teriam sido elaboradas de acordo com as normas da CVM, em virtude dos seguintes fatores:

- a) ausência de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado em 31/12/2013, 31/03/2014 e 30/6/2014 e 30/09/2014, em descumprimento ao parágrafo 8º do pronunciamento contábil Redução ao Valor Recuperável de Ativos – CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 639/2010;
- b) ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda. em 31/03/2014 e 30/06/2014, em descumprimento ao parágrafo 3º do artigo 177 da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 35 da Instrução CVM nº 247/1996; e
- c) inconsistências na constituição de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos de suas controladas em 31/12/2013, 31/03/2014 e 30/06/2014 e 30/09/2014 e falta de divulgação dos respectivos riscos, em descumprimento ao item 59 do Pronunciamento contábil Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração - CPC 38, aprovado pela Deliberação CVM nº 724/2014 e ao item 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014.

19. As responsabilidades pelas irregularidades acima mencionadas deveriam ser imputadas, com base no art. 176 da Lei nº 6.404/76, a todos os diretores com mandato vigente durante a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2013 e formulários de informações relativos aos trimestres findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014. Ademais, também deveriam ser responsabilizados os membros do Conselho de Administração com mandato à época da aprovação das referidas demonstrações financeiras e formulários de informações trimestrais, em razão do art. 142 da Lei nº 6.404/76, pois a eles competiria a fiscalização da gestão dos diretores, manifestando-se sobre o relatório da administração e contas da Diretoria.

V. ACUSAÇÕES (fls. 347-350)

20. Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de:

- a) **Ângelo Lúcio Villarinho da Silva**, na qualidade de Conselheiro de Administração da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V da Lei nº 6.404/1976 ao deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria de modo a evitar que:
 - (i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com inobservância:
 - a. ao disposto no parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 639/2010, em razão da não realização de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado; e

- b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 724/2014 e ao disposto no parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014, em função das inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores.
 - (ii) as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em 31/03/2014 e 30/06/2014 fossem elaboradas em descumprimento ao artigo 35 da Instrução CVM nº 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.
- b) **Astir Brasil Santos e Silva**, na qualidade de Vice-presidente do Conselho de Administração da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V da Lei nº 6.404/1976, ao deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a evitar que:
 - (i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com inobservância:
 - a. ao disposto no parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 639/2010, em razão da não realização de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado; e
 - b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 724/2014 e ao disposto no parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014, em função das inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores.
 - (ii) as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em 31/03/2014 e 30/06/2014 fossem elaboradas em descumprimento ao artigo 35 da Instrução CVM nº 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.
- c) **Jaime Barrios da Costa**, na qualidade de Conselheiro de Administração da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/5/2011, por infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V da Lei nº 6.404/1976 ao deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria, de modo a evitar que:

- (i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com inobservância:
 - a. ao disposto no parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 639/2010, em razão da não realização de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado; e
 - b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 724/2014 e ao disposto no parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014, em função das inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores.
 - (ii) as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em 31/03/2014 e 30/06/2014, fossem elaboradas em descumprimento ao artigo 35 da Instrução CVM nº 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.
- d) **Pompílio Vieira Loguércio**, na qualidade de Conselheiro de Administração da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153 e 142, incisos III e V, da Lei nº 6.404/1976, ao deixar de adotar as providências compatíveis com a relevância e natureza da matéria de modo a evitar que:
- (i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 fossem elaboradas com inobservância:
 - a. ao disposto no parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 639/2010, em razão da não realização de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado; e
 - b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 724/2014 e ao disposto no parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014, em função das inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores.
 - (ii) as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em 31/03/2014 e 30/06/2014 fossem elaboradas em descumprimento ao artigo 35 da Instrução CVM nº 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

- e) **Ricardo Lins Portella Nunes**, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Construtora Sultepa S.A., eleito na Assembleia Geral e na Reunião do Conselho de Administração realizadas em 02/05/2011, por infração aos artigos 142, III e V, 153, 176, c/c o 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução nº480/09, ao fazer elaborar:
- (i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres findos em 31/03/2014, 30/6/2014 e 30/09/2014, com inobservância:
 - a. ao disposto no parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 639/2010, em razão da não realização de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado; e
 - b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 724/2014 e ao disposto no parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014, em função das inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores.
 - (ii) as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em 31/03/2014 e 30/06/2014, em descumprimento ao artigo 35 da Instrução CVM nº 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.
- f) **Sérgio Mattos**, na qualidade de Diretor Administrativo-financeiro da Construtora Sultepa S.A., eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/05/2011, por infração aos artigos 153, 176, c/c o 177, §3º, da Lei nº 6.404/1976, e aos artigos 26 e 29 da Instrução nº480/09, ao fazer elaborar:
- (i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício 2013 e trimestres findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, com inobservância:
 - a. ao disposto no parágrafo 8º do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM nº 639/2010, em razão da não realização de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado; e
 - b. ao disposto no parágrafo 59 do Pronunciamento Técnico CPC 38, aprovado por meio da Deliberação CVM nº 724/2014 e ao disposto no parágrafo 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação, aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014, em função das inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores.
 - (ii) as demonstrações financeiras relativas aos trimestres findos em 31/03/2014 e 30/06/2014, em descumprimento ao artigo 35 da Instrução CVM nº 247/1996, devido à ausência de auditoria das empresas

controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda.

VI. MANIFESTAÇÃO DA PFE (fls. 352 e 353)

21. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada - PFE entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM 538/08.

VII. DEFESAS (fls. 419-426)

22. Os Acusados apresentaram defesa conjunta, alegando a realização de todas as providências efetivas e concretas para solucionar as ressalvas apresentadas pelas auditorias independentes nas demonstrações financeiras dos anos de 2013 e 2014. Isso seria demonstrado pelo parecer do auditor independente da Companhia às DFs de 31.12.2014, o qual teria sido emitido sem ressalvas relacionadas aos pontos mencionados pela Acusação (fls. 428-433).

23. Em relação à acusação de ausência dos testes de *impairment* do ativo imobilizado, a Companhia teria contratado, por recomendação dos Acusados, empresa especializada para avaliar tais ativos, pelo que inexistiriam ressalvas sobre esse assunto nas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2014². Com isso, o apontamento mencionado pela Acusação teria sido solucionado.

24. No que tange às alegadas inconsistências na constituição de provisão para perdas e da falta de divulgação dos riscos de não realização de créditos detidos por suas controladas contra seus controladores, teria sido concedida, por recomendação dos Acusados, uma garantia efetiva ao credor, qual seja, a cessão e transferência de direitos creditórios no montante superior a R\$43 milhões³. Tal garantia teria sido suficiente, de modo que no parecer do auditor independente às DFs de 2014 não constaria ressalva sobre tais contratos.

25. Por sua vez, a respeito da ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A e da coligada Sulbrape Construtora Ltda., a Companhia teria celebrado aditivo no contrato da auditoria independente, para que fossem auditadas todas as controladas, consórcios e SCPs da Companhia. Diante da inexistência de ressalva sobre esse assunto no parecer do auditor independente às DFs de 2014, a irregularidade apontada pela Acusação também teria sido sanada.

26. Não obstante o fato de a Companhia estar em recuperação judicial, os Acusados teriam envidado esforços para regularizar a situação da Sultepa e resolver, de forma definitiva, as pendências ressalvadas pelas auditorias, as quais foram objeto da Acusação.

27. Outrossim, diante da inexistência de responsabilidade objetiva no processo administrativo sancionador, os Acusados deveriam ser absolvidos das acusações formuladas, considerando a ausência de consciência da prática de inobservância das normas contábeis e o esforço por eles empenhado no cumprimento das normas aplicáveis.

28. É o relatório.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

¹ ICVM 247, art. 35. As demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas serão objeto de exame e de parecer de auditores independentes. Parágrafo Único. A auditoria referida no caput deste artigo deverá incluir o exame das demonstrações contábeis de todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas a consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão.

² Com o fim de comprovar a realização de testes de *impairment* em 2014, foram anexados 3 (três) laudos de avaliação elaborados pela empresa Factum Brasil (fls. 432-492)

³ Anexou-se aos autos cópia de contrato de instrumento particular de cessão e transferência parcial de direitos creditórios, celebrado entre Pedrasul Construtora S.A. e Construtora Sultepa S.A. (fls. 494-495).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/1823

Acusados: Ângelo Lúcio Villarinho da Silva
Astir Brasil Santos e Silva
Jaime Barrios da Costa
Pompílio Vieira Loguércio
Sérgio Mattos
Ricardo Lins Portella Nunes

Assunto: Apuração de eventual descumprimento do disposto nos artigos 142, III e V, 153, 176, c/c o art. 177, §3º, todos da Lei nº 6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.

Relator: Diretor Gustavo Borba

Voto

I. SÍNTESE

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado, em 02/03/2015, pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP", ou "Acusação"), para a apuração de eventuais responsabilidades de Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Astir Brasil Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, Pompílio Vieira Loguércio, Ricardo Lins Portella Nunes e Sérgio Mattos, administradores da Construtora Sultepa S.A. ("Sultepa", ou "Companhia"), em relação a irregularidades detectadas em demonstrações financeiras da Companhia.

II. MÉRITO

2. A Acusação, a partir da análise das ressalvas e parágrafos de ênfase emitidos pelos auditores independentes da Companhia às demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2013 (fl. 17) e ITRs encerrados em 31/03/2014 (fl. 68v), 30/06/2014 (fl. 109v) e 30/09/14 (fl. 182), concluiu pela ocorrência das seguintes irregularidades:

a) ausência de teste de *impairment* de bens do ativo imobilizado em 31/12/2013, 31/03/2014 e 30/6/2014 e 30/09/2014, em descumprimento ao

item 8º do pronunciamento contábil Redução ao Valor Recuperável de Ativos – CPC 01 (R1) ["CPC 01 (R1)"], aprovado pela Deliberação CVM nº 639/2010;

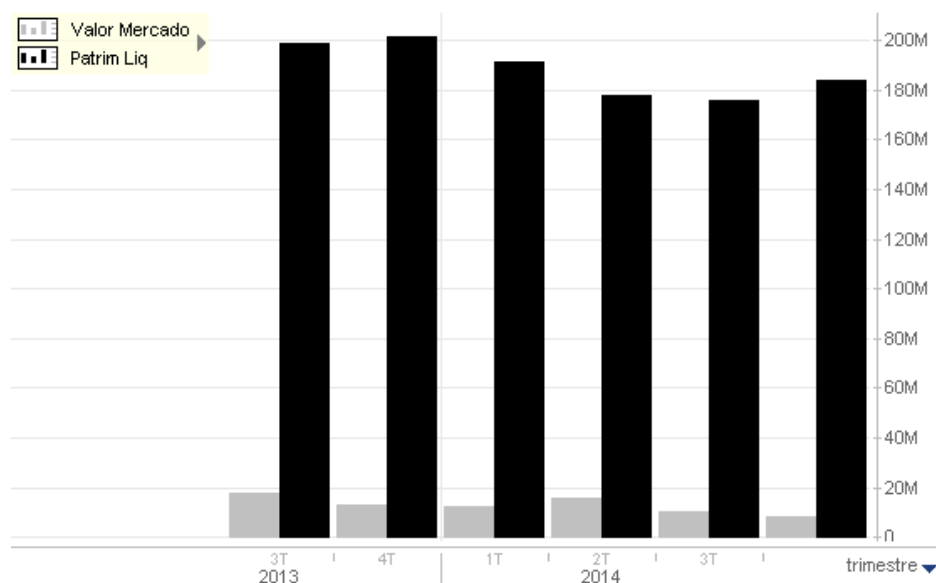
- b) ausência de auditoria das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda. em 31/03/2014 e 30/06/2014, em descumprimento ao §3º do art. 177 da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 35 da Instrução CVM nº 247/96; e
- c) inconsistência na constituição de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos de suas controladas em 31/12/2013, 31/03/2014 e 30/06/2014 e 30/09/2014, bem como falta de divulgação dos respectivos riscos, em descumprimento ao item 59 do Pronunciamento Contábil Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração - CPC 38 ("CPC 38"), aprovado pela Deliberação CVM nº 724/2014, e ao item 31 do CPC 40 (R1), Instrumentos financeiros: evidenciação ["CPC 40 (R1)"], aprovado pela Deliberação CVM nº 723/2014.

3. Com base nos elementos acostados aos autos, não remanesce dúvida quanto à ocorrência das irregularidades apontadas pela SEP. Os próprios acusados, em sua defesa conjunta, sequer refutam a materialidade de tais infrações. Trata-se, assim, de matéria incontroversa; cumprindo, no entanto, tecer breves comentários sobre os pontos anteriormente mencionados.

II.1. DESCUMPRIMENTO AO CPC 01 (R1)

4. No que tange à ausência de testes de *impairment* de bens do ativo imobilizado da Companhia (§2º, item "a", supra), cumpre observar que, nos termos do item 8º do CPC 01 (R1)¹, a desvalorização de um ativo ocorre quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Alguns dos indicadores internos e externos da ocorrência dessa situação – os quais, quando observados, ensejam a realização de uma estimativa formal do valor recuperável do ativo – estão descritos nos itens 12 a 14 desse pronunciamento. A verificação da existência de indícios de desvalorização dos ativos deve ser feita ao fim de cada período de reporte, de acordo com o item 9º do CPC 01 (R1)².

5. O gráfico abaixo demonstra a disparidade entre o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia e o seu valor de mercado ao final dos períodos de reporte, fato esse que, segundo o subitem "d" do item 12 do CPC 01 (R1)³, constitui indício de desvalorização dos ativos de uma companhia:



Fonte: Economática

6. Diante da disparidade entre o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia e o seu valor de mercado no período de encerramento dos reportes contábeis, havia, inequivocamente, indicativos para a redução do valor recuperável dos ativos da Companhia, o que, nos termos do item 8º do CPC 01 (R1), ensejaria a realização dos testes de valor recuperável daqueles ativos. A inobservância de tais indicativos e a consequente falta de realização dos testes de *impairment* levaram à emissão de pareceres de auditoria com ressalvas (em 31/12/2013⁴ e 31/03/2014⁵) e ênfases (em 30/06/2014⁶ e 30/09/2014⁷).

II.2. DESCUMPRIMENTO AO ART. 177, §3º, DA LSA C/C ART. 35 DA ICVM 247/96

7. Antes de adentrar na análise de mérito da irregularidade referente à ausência de auditoria das sociedades controladas e coligadas (§2º, item “b”, supra), vale salientar que, segundo os documentos constantes dos autos, a SEP já havia identificado, no âmbito do Processo CVM nº RJ2012/10524, nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 31/12/2011 e ITRs findos em 31/03/2012 e 30/06/2012, a ausência de auditoria em entidades ligadas ao grupo econômico da Companhia (fls. 114-117).

8. Essa identificação ensejou o envio de Ofício de Alerta à Sultepa, em que se ressaltou a necessidade de realização de auditoria nas referidas entidades para o terceiro trimestre do ano de 2012 (fls. 114-117).

9. Entretanto, a irregularidade apontada permaneceu no trimestre findo em 30/09/2012 (fls. 200-202). Após novamente reiterar a necessidade de realização de auditoria nas entidades ligadas ao grupo econômico da Companhia, a SEP foi informada pelos auditores independentes que tal trabalho havia sido contratado pela Sultepa (fl. 216), o que ensejou o arquivamento do processo (fl. 218), com a verificação de que a Companhia efetivamente realizou a auditoria das sociedades mencionadas no exercício findo em 31/12/2012 (fl. 203).

10. Passando à análise do presente caso, observa-se que um dos motivos que levaram os auditores independentes da Companhia a emitir relatórios de revisão

especial com ressalvas aos reportes contábeis dos trimestres encerrados em 31/03/2014⁸ e 30/06/2016⁹ foi justamente o fato de não terem sido auditadas as informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, bem como da sociedade coligada Sulbrape Construtora Ltda (fls. 68v e 109v).

11. Questionados pela SEP sobre essa questão, os administradores da Companhia afirmaram que não haveria qualquer exigência legal ou regulamentar acerca da auditoria independente das demonstrações contábeis de controladas de companhia aberta, mas, apesar disso, teriam autorizado a extensão dos trabalhos de auditoria para as referidas sociedades, de modo que a referida ressalva teria sido suprimida no relatório de auditoria referente ao trimestre de 30/09/2014 (fls. 166-168 e 285).

12. Vale frisar que esse argumento, de que inexistiria exigência legal ou regulamentar de auditoria de entidades controladas pela companhia aberta, é semelhante ao que havia sido utilizado quando da análise do mencionado Processo CVM nº RJ2012/10524 e, já naquela oportunidade, fora devidamente rebatido pela SEP no Ofício de Alerta enviado à Companhia (fls. 117).

13. A alegação dos administradores não encontra respaldo na legislação em vigor, uma vez que a auditoria das demonstrações financeiras das companhias abertas, exigida pelo art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, deve necessariamente *"incluir o exame das demonstrações contábeis de todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas na consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão"*, nos termos do parágrafo único do art. 35 da Instrução CVM nº 247/96. Além disso, para a realização de auditoria nas demonstrações consolidadas, devem ser necessariamente auditados os reportes contábeis das sociedades incluídos na consolidação.

II.3. DESCUMPRIMENTO AO CPC 38 E AO CPC 40 (R1)

14. Em relação às inconsistências na constituição de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos (§2º, item "iii", supra), cabe ressaltar que a Sultepa Construções e Comércio Ltda. e a Pedrasul Construtora S.A ("Controladas"), ambas controladas da Companhia, possuíam créditos a receber das sociedades Sultepa Participações S.A. e Portella Nunes Participações ("Controladoras"), que controlam a Sultepa.

15. De acordo com o item 11 das notas explicativas às demonstrações financeiras do exercício findo em 2013 (fl. 12) e dos ITRs encerrados em 31/03/2014 (fl. 64), 30/06/2014 (fl. 105) e 30/09/2014 (fl. 177), os montantes dos referidos créditos eram, respectivamente, os seguintes: R\$ 29.823 mil, R\$ 30.347mil, R\$ 31.965mil e R\$ 32.242mil.

16. A impossibilidade de mensuração pelos auditores independentes do valor adequado para a constituição de provisão para perdas sobre o recebimento desses créditos – cuja realização dependeria, segundo a auditoria, do sucesso de operações futuras das próprias Controladas – ensejou a emissão de opinião com ressalvas às demonstrações financeiras da Sultepa referentes ao exercício findo em 31/12/2013¹⁰ (fls. 17v) e trimestres encerrados em 31/03/2014¹¹ (fls. 68v) e 30/06/2014¹² (fls. 109v). Essa mesma questão também foi objeto de ênfase no relatório de revisão especial ao 3º ITR de 2014¹³ (fls. 182).

17. Para a Acusação, as ressalvas e a ênfase acima mencionadas indicariam que a Companhia não estaria avaliando e divulgando adequadamente os riscos de não realização desses ativos, em descumprimento ao item 59 do CPC 38¹⁴ e ao item 31 do CPC 40 (R1)¹⁵.

18. Nos termos do item 58 do CPC 38, a entidade deve avaliar, na data de cada balanço patrimonial, se existe ou não qualquer evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros esteja sujeito à perda no valor recuperável e, em existindo, deve ser constituída uma provisão.

19. Dentre essas evidências observáveis de que há redução do valor recuperável, destaca-se, além da significativa dificuldade financeira do emitente, ou do obrigado (item 59, subitem "a", do CPC 38), a existência de dados que indicam decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados do grupo de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial desses ativos, incluindo alterações adversas no *status* do pagamento dos devedores do grupo, como, por exemplo, um número crescente de pagamentos atrasados (item 59, subitem "f", do CPC 38).

20. Instada em relação às ressalvas dos reportes contábeis de 31/12/2013 e de 31/03/2014, a Companhia afirmou, no que tange aos créditos em comento, que *"os mútuos estão sendo quitados com dividendos e que serão tomadas providências quanto às garantias"* (fl. 75). Ou seja, para garantir a quitação daqueles créditos devidos às Controladas, a Companhia reteria os dividendos por ela distribuídos às Controladoras; assegurando, assim, o fluxo de pagamentos.

21. Ocorre, porém, que a Companhia apresentou prejuízos sucessivos nos exercícios encerrados em 2011, 2012 e 2013 – respectivamente, de R\$2.008mil, R\$47.046mil e R\$22.617 (fl. 02-v) – e, no período de 01/01/2014 a 30/09/2014, a Sultepa acumulou prejuízo de R\$25.708 mil (fl. 170).

22. Questionados com essa informação, os acusados, apesar de afirmarem que permanecia a obrigação de retenção de dividendos, admitiram que estava sendo verificada junto às Controladoras a necessidade de constituição de garantias adicionais, considerando que *"a Companhia est[ava] passando por uma recuperação financeira, inviabilizando (...) a compensação dos mútuos com dividendos"* (fl. 166-168 e 285).

23. Por conta disso, concordo com a Acusação em relação à existência de inconsistências relacionadas à constituição de provisão para perdas sobre o recebimento de créditos devidos pelas Controladoras em favor das Controladas, tendo em vista que os próprios acusados admitiram que aquela que seria a garantia do fluxo de pagamentos dos mútuos – a retenção de dividendos distribuídos pela Sultepa – não cumpria com o seu propósito, ao menos, desde o exercício findo em 2011.

24. Outro ponto a corroborar o acerto da Acusação em relação a essa irregularidade consiste no fato de que, para superar as sucessivas ressalvas e ênfases proferidas pela auditoria acerca dos citados créditos, foi necessária a cessão e transferência de direitos creditórios pertencentes a uma das Controladas (Pedrasul Construtora S.A.) em favor da Companhia. Somente a partir da constituição dessa garantia adicional os auditores independentes deixaram de ressaltar ou enfatizar os contratos de mútuo em comento em seu parecer, o que se verificou a partir das

demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014 (fls. 428-433).

25. Do mesmo modo, também entendo assistir razão à SEP no que tange à divulgação inadequada dos riscos relacionados aos mencionados mútuos, em descumprimento ao item 31 do CPC 40 (R1). De acordo com esse pronunciamento, *"a entidade deve divulgar informações que possibilitem que os usuários de suas demonstrações contábeis avaliem a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros aos quais a entidade está exposta na data das demonstrações contábeis"*.

26. Entretanto, nas notas explicativas das DFs de 2013 e dos ITRs de 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, não havia qualquer referência sobre a possibilidade de não pagamento dos créditos em questão em decorrência da não distribuição de dividendos pela Companhia, sendo que o risco de crédito constitui um dos riscos típicos dos instrumentos financeiros, conforme estipulado no item 32 do CPC 40 (R1)¹⁶.

III. ARGUMENTOS DE DEFESA

27. Conforme anteriormente mencionado, os acusados não refutam a ocorrência das irregularidades apontadas pela Acusação, limitando-se a afirmar, em síntese, que: (i) todas as inconsistências apontadas pela SEP foram superadas, o que seria demonstrado pelo fato de o parecer de auditoria das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2014 não possuir ressalvas ou ênfases relativas a tais infrações (fls. 428-433); e (ii) a Companhia passava por grave situação financeira, o que, inclusive, motivou seu pedido de recuperação judicial.

28. De fato, as ressalvas presentes no parecer de auditoria das DFs de 2014 não estão relacionadas às inconsistências levantadas neste processo administrativo sancionador. No entanto, a adoção de providências com o fim de solucionar as irregularidades contidas nas demonstrações financeiras da Companhia, embora seja uma circunstância atenuante a ser considerada na dosimetria de uma eventual pena, não tem o condão de afastar a possibilidade de responsabilização dos acusados.

29. Do mesmo modo, o Colegiado da CVM já consolidou o entendimento de que a ausência de recursos financeiros não pode ser entendida, por si só, como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações das companhias e de seus administradores perante a CVM¹⁷, podendo, no entanto, ser utilizado como atenuante.

30. Como se extrai dos referidos precedentes, quando se trata da elaboração de demonstrações financeiras, *"a frágil situação financeira da Companhia, ao invés de servir como justificativa para eximir responsabilidade dos Acusados, deveria dar ensejo a um maior cuidado e conservadorismo por parte deles para elaborar as demonstrações financeiras, tendo em vista que o direito à boa informação contábil e financeira das companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de fragilidade"*¹⁸.

31. Os acusados também sustentam que, diante da inexistência de responsabilidade objetiva em processo administrativo sancionador, deveriam ser absolvidos das acusações formuladas pela SEP, considerando a ausência de consciência da prática de eventual inobservância das normas contábeis.

32. Nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76, cabe à Diretoria fazer elaborar as demonstrações financeiras, o que deve ser feito de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (art. 177, §3º) e em consonância com os padrões internacionais de contabilidade (art. 177, §5º). Ao Conselho de Administração cumpre fiscalizar a gestão dos diretores, examinar os livros e papéis da companhia e manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria (art. 142, III e V).

33. O Estatuto Social da Sultepa é ainda mais claro ao afirmar competir ao Conselho de Administração *"examinar os balancetes mensais e manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, submetendo o relatório anual e os demais documentos pertinentes à assembleia geral, juntamente com a proposta para a destinação dos lucros, observadas as disposições legais e estatutárias"* (art. 16, "b").

34. Esse processo de elaboração e aprovação das demonstrações financeiras deve ser realizado com todo o cuidado e diligência que se espera de administradores de uma companhia aberta (art. 153 da Lei nº 6.404/76), considerando a relevância da matéria, conforme decidido pelo colegiado no PAS RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015:

"2. (...) a correta elaboração das demonstrações financeiras é uma das obrigações mais relevantes a que uma sociedade aberta está sujeita, tendo em vista que tais informações são necessárias não só para a distribuição dos dividendos, mas, também, imprescindíveis para credores e potenciais investidores conhecerem a situação da companhia e, ainda, para que os acionistas tenham a possibilidade de se posicionar de maneira informada sobre os assuntos a serem deliberados na assembleia geral e exercerem, de fato, uma fiscalização mais eficaz dos negócios sociais".

35. Portanto, a alegação de que os acusados não poderiam ser responsabilizados pela inobservância das normas contábeis não merece ser acolhida, pois tal argumento seria, conforme aludido em precedente (PAS CVM 18/10), *"semelhante àquele de uma pessoa que se oferece para ser salva-vidas, mas, na hora que tem de agir, argumenta que não sabe nadar"*¹⁹.

36. Além disso, esse último argumento também se encontra inteiramente dissociado da realidade dos fatos.

37. Como visto, diversos pareceres dos auditores independentes da Companhia foram emitidos com ressalvas e ênfases relacionadas aos pontos tratados neste processo sancionador, de modo que as irregularidades apontadas pela Acusação estavam ali estampadas, bastando a leitura daqueles documentos para que se constatasse que as demonstrações financeiras da Companhia estavam sendo elaboradas em desacordo com as normas contábeis aplicáveis.

38. Assim sendo, para se admitir que os acusados não tinham ciência dos vícios presentes nas demonstrações financeiras da Companhia, teria de se assumir que os acusados, administradores de uma companhia aberta sequer teriam se dado ao trabalho de ler os pareceres de auditoria das demonstrações financeiras da Sultepa, o que, muito embora não me pareça crível, demonstraria uma desídia ainda mais grave do que as acusações formuladas no presente processo sancionador.

IV. AUTORIA

39. De acordo com a Acusação, com base no art. 176 da Lei 6.404/76²⁰, todos os diretores da Companhia com mandato vigente durante a aprovação das demonstrações financeiras de 2013 e dos ITR's dos períodos findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014 deveriam ser responsabilizados pela inobservância das práticas contábeis aplicáveis.

40. Desse modo, para a SEP, tanto Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da Sultepa, quanto Sérgio Mattos, que à época ocupava o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, teriam infringido o disposto nos artigos 153²¹, 176, c/c o 177, §3º²², da Lei nº 6.404/1976, e nos artigos 26²³ e 29²⁴ da Instrução CVM nº 480/09, por terem feito elaborar as demonstrações financeiras da Companhia com as irregularidades contábeis já tratadas neste voto.

41. Segundo as regras previstas no §3º do art. 158 da Lei 6.404/76, a responsabilidade de todos os diretores de uma companhia aberta pela elaboração escoreita das demonstrações financeiras apenas se configuraria em caso de inexistência de repartição de funções no Estatuto Social, circunstância que, aliás, vem sendo observada pelo Colegiado da CVM²⁵.

42. No caso concreto, o art. 18 do Estatuto Social da Companhia estabelece que a Diretoria da Sultepa seria composta por seis cargos, quais sejam: Diretor-Presidente; Diretor Administrativo-Financeiro; Diretor Comercial; Diretor de Suprimentos e Logística; Diretor de Obras; e Diretor de Relações com Investidores. Ainda de acordo com o mesmo dispositivo estatutário, *"as atribuições específicas de cada cargo serão estabelecidas pelo Conselho de Administração, através de aprovação do Regimento Interno da Diretoria"*.

43. Ocorre, porém, que não há nos autos qualquer alusão à existência de Regimento Interno, ou a qualquer outra eventual norma que delimite expressamente as atribuições de cada diretor. Sobre essa questão, cumpre ressaltar que, no âmbito do Inquérito Administrativo CVM nº RJ2001/6835, julgado em 05/06/2002, a então Diretora Norma Parente, cuja manifestação foi acompanhada pelos demais membros do Colegiado, votou pela condenação de todos os diretores da Companhia por irregularidades em suas demonstrações financeiras. Naquela oportunidade, a referida Diretora ressaltou o seguinte:

"9. Ademais, como as demonstrações financeiras são, nos termos do artigo 176 da Lei nº 6.404/76, de responsabilidade da diretoria e não apenas de um único diretor e considerando que o estatuto social da Construtora Sultepa, em seu artigo 18, não atribui essa função a nenhum determinado diretor, limitando-se a dizer que as atribuições específicas de cada cargo seriam estabelecidas em regimento interno, documento a respeito do qual, aliás, sequer se tem conhecimento de sua existência, entendo que todos os diretores são responsáveis pelas irregularidades cometidas".

44. Concorro parcialmente com esta interpretação. Quando se está a tratar de competência que não é claramente de responsabilidade de um determinado diretor, ou quando o cargo cuja competência para a matéria estiver vago, afigurar-se-ia

adequada a responsabilização de toda a diretoria, sob pena de ficar inviabilizado o controle e correspondente punição.

45. Quando, contudo, uma área de atuação estiver inequivocamente vinculada, por sua própria natureza, e com exclusividade, às funções inerentes a determinada Diretoria, entendo não ser adequada a extensão da responsabilidade para todos os diretores, nada obstante a ausência de uma norma estatutária ou regimental expressa prevendo quais matérias estariam vinculadas a quais Diretorias, uma vez que não se estaria diante de uma “zona cinzenta” que justificaria a aplicação da responsabilização de todos os diretores, de caráter sempre excepcional (art. 158, §1º, da LSA – aplicação por analogia²⁶), especialmente no que se refere à companhias abertas (art. 158, §3º, da LSA).

46. No caso, contudo, a ausência de norma estatutária ou regimental específica, somada à circunstância de que as questões contábeis em tela não poderiam ser consideradas como inequivocamente alheias às atribuições do Diretor-Presidente, justificariam a condenação deste juntamente com o Diretor-Financeiro, especialmente porque não haveria, em tese, nenhuma extravagância na atuação conjunta dessas diretorias quanto à elaboração das demonstrações financeiras.

47. Desta forma, diante do contexto fático exposto, considero que o Diretor Presidente também deve ser responsabilizado por sua coparticipação nas irregularidades presentes nas demonstrações financeiras e nos ITRs em tela.

48. Quanto ao Diretor de Administração e Finanças (Sérgio Mattos), entendo inexistir dúvida plausível de que cabe ao Diretor-Financeiro a responsabilidade central relacionada à elaboração das demonstrações financeiras, uma vez que essa função seria inerente à natureza do cargo²⁷.

49. Assim, diante do contexto exposto, julgo procedentes as acusações contra o Diretor de Administração e Finanças (Sérgio Mattos) e o Diretor-Presidente e de Relações com Investidores (Ricardo Lins Portella Nunes) pelos equívocos contábeis constantes das demonstrações financeiras e dos ITRs referidos no termo de acusação,

50. Quanto à responsabilidade dos Conselheiros por vícios existentes em demonstrações financeiras, entendo não ser possível a condenação por toda e qualquer irregularidade contábil que venha a ser detectada nas demonstrações financeiras das companhias, uma vez que a obrigação de diligenciar para a correta elaboração de tais reportes competiria, primariamente, à Diretoria (ou ao respectivo diretor responsável).

51. Assim, não seria razoável exigir que os conselheiros de administração, sem a existência de sinais claros capazes de indicar a existência de irregularidades contábeis (*red flags*), tivessem a obrigação de se imiscuir em detalhes das demonstrações financeiras que demandassem conhecimentos contábeis específicos e análise detalhada dos elementos constantes do trabalho contábil.

52. Sobre o tema, no mesmo artigo referido na nota de rodapé 27, afirmam Nelson Eizirik e Marcos de Freitas Henriques o seguinte:

“Ou seja, a atuação diligente dos conselheiros de administração da companhia pressupõe uma postura ativa e no sentido de aferir se as demonstrações financeiras refletem de forma fidedigna a essência dos

dados econômicos por elas apresentados e se as regras e princípios contábeis aplicáveis foram devidamente observados.

Isso não significa, contudo, que os membros do Conselho de Administração possam ser responsabilizados por toda e qualquer irregularidade nas demonstrações financeiras. Para tanto, deve-se considerar o fato de que, conforme anteriormente referido, não é exigido dos membros do Conselho de Administração o envolvimento no dia a dia das atividades da Companhia, tampouco que eles sejam especializados em matéria contábil.

Em vista disso, a responsabilidade do Conselho de Administração poderia ficar configurada caso se constate que, à época em que as demonstrações financeiras foram analisadas por seus membros, havia sinais ou indícios da existência das irregularidades contábeis” (p. 335).

53. Os precedentes da CVM indicam a necessidade da verificação circunstancial de cada caso concreto, tanto que, dependendo da situação em análise, a Diretoria será responsabilizada isoladamente pela irregularidade contábil²⁸, ou a responsabilidade poderá ser estendida ao Conselho de Administração²⁹.

54. No caso em análise, há parecer e relatório de revisão emitido pelos auditores independentes que ressaltaram a existência de inconsistências nas demonstrações financeiras da Companhia (ressalvas e ênfases), de modo que não seria necessária para a constatação dos equívocos qualquer diligência extraordinária ou mesmo conhecimentos muito especializados em matéria contábil³⁰.

55. Desta forma, diante das considerações apontadas pelo auditor independente, o Conselho de Administração tinha a obrigação de, ao menos, salientar, em sua manifestação, as ressalvas e ênfases apontadas no relatório de auditoria, a fim de que os acionistas presentes à assembleia ficassem cientificados e alertados sobre os problemas contábeis, de modo a contribuir para a correta deliberação sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras (art. 132, I, da Lei nº 6.404/76).

56. No entanto, no caso em tela, os membros do Conselho de Administração da Sultepa, ao contrário da diligência que se exige dos administradores (art. 153 da Lei nº 6.404/76), não tomaram nenhuma medida diante das irregularidades contábeis que foram expressamente apontadas nos relatórios de auditoria. Aliás, muito pelo contrário, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 27/05/2014, decidiu de forma unânime pela “aprovação” das demonstrações financeiras de 2013, mesmo com os vícios apontados pela auditoria. Eis o teor da ata correspondente:

“Após análise detalhada das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas, Relatório da Administração e do Parecer de SAWERYN & Associados S/S Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade de votos, os documentos apresentados e declararam que os mesmos estão em condições de serem aprovados pela Assembleia de Acionistas”.

57. Assim sendo, julgo procedente a acusação formulada pela SEP em relação aos membros do Conselho de Administração da Sultepa, reportando-me ainda, nesse particular, aos parágrafos 0 a 0 do presente voto.

V. CONCLUSÃO

58. Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto pela:

- a) **condenação de Ângelo Lúcio Villarinho da Silva, Astir Brasil Santos e Silva, Jaime Barrios da Costa, e Pompílio Vieira Loguércio**, membros do Conselho de Administração da Construtora Sultepa S.A., à pena de multa no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um, por infração aos arts.153 e 142, incisos III e V da Lei nº 6.404/76, por não terem tempestivamente tomado qualquer atitude diante das irregularidades contábeis constantes das Demonstrações Financeiras (item 8º do CPC 01/R1, ao item 59 CPC 38 e ao item 31 do CPC 40/R1), tendo sido considerado, na dosimetria da pena, a adoção de providências posteriores para correção dos equívocos, bem como a circunstância de a Companhia estar em recuperação judicial;
- b) **condenação de Ricardo Lins Portella Nunes**, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores , à pena de multa no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quanto à acusação de violação aos arts. 153 e 177, § 3º, da Lei nº 6.404/1976 e aos arts. 26 e 29 da Instrução nº480/09, por fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, bem como os ITRs dos períodos findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, com inobservância ao item 8º do CPC 01 (R1), ao item 59 CPC 38, ao item 31 do CPC 40 (R1), e ao art. 177, §3º c/c art. 35 da Instrução CVM nº 247/96, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, a adoção de providências posteriores para correção dos equívocos, bem como a circunstância de a Companhia estar em recuperação judicial. Absolvo-o, contudo, quando à acusação de violação ao art. 142, incisos III e V da Lei nº 6.404/76, por considerar que esta infração por conduta omissiva já estaria contida na infração mais grave, relativa à conduta comissiva como Diretor Presidente;
- c) **condenação de Sérgio Mattos**, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro da Construtora Sultepa S.A., à pena de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração aos artigos 153, 176 c/c 177, § 3º, da Lei nº 6.404/1976 e aos artigos 26 e 29 da Instrução nº480/09, por fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2013, bem como os ITRs dos períodos findos em 31/03/2014, 30/06/2014 e 30/09/2014, com inobservância ao item 8º do CPC 01 (R1), ao item 59 CPC 38, ao item 31 do CPC 40 (R1), e ao art. 177, §3º c/c art. 35 da Instrução CVM nº 247/96, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, que as matérias em tela envolviam áreas afetas ao núcleo das atribuições da Diretoria Financeira, bem como, por outro lado, a adoção de providências posteriores para correção dos equívocos, bem como a circunstância de a Companhia estar em recuperação judicial.

59. É o meu voto.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

¹ CPC 01 (R1), item 8º. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Os itens 12 a 14 descrevem algumas indicações de que essa perda possa ter ocorrido. Se qualquer dessas situações estiver presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Exceto conforme descrito no item 10, este Pronunciamento Técnico não requer que a entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável se não houver indicação de possível desvalorização.

² CPC 01 (R1), item 9º. A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo.

³ CPC 01 (R1), item 12. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações: (...) (d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado; (...).

⁴ Nos termos do parecer de auditoria: “Não nos foram apresentados os testes do valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo imobilizado da Companhia e suas controladas, nos montantes de R\$ 100.764 mil e de R\$ 161.887 mil, controladora e consolidado, respectivamente, em 31 de dezembro de 2013, principalmente, sobre os ativos denominados de imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R\$ 77.834 mil e de R\$ 129.988 mil, controladora e consolidado, respectivamente. Não nos permitindo a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações normais das empresas e a eventual necessidade de constituição de provisão”.

⁵ Nos termos do relatório de revisão especial da auditoria: “A administração da CONSTRUTORA SULTEPA S.A. não apresentou os testes do valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo imobilizado da companhia e suas controladas, nos montantes de R\$ 99.597 mil e de R\$ 159.906 mil, controladora e consolidado, respectivamente, em 31 de março de 2014, principalmente, sobre os ativos denominados de imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R\$ 77.478 mil e de R\$ 129.521 mil, controladora e consolidado, respectivamente. Não permitindo a análise da recuperabilidade desses ativos nas operações normais das empresas e a eventual necessidade de constituição de provisão, constituindo-se em limitação na execução de nossos exames”.

⁶ Nos termos do relatório de revisão especial da auditoria: “A administração da CONSTRUTORA SULTEPA S.A. não apresentou os testes do valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo imobilizado da companhia e suas controladas, nos montantes de R\$ 98.457 mil e de R\$ 158.017 mil, controladora e consolidado, respectivamente, em 30 de junho de 2014, principalmente, sobre os ativos denominados de imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R\$ 77.122 mil e de R\$ 129.054 mil, controladora e consolidado, respectivamente. Conforme nota explicativa nº 13, letra b, o ativo imobilizado tem seu valor recuperável analisado anualmente, sendo que em 30 de junho de 2014, não encontrou a necessidade de constituição de provisão. A empresa realizará neste exercício, conferência e avaliação do imobilizado com o objetivo de apurar o valor atualizado e/ou de mercado. Nossa conclusão não contém modificação em função deste assunto”.

⁷ Nos termos do relatório de revisão especial da auditoria: “A administração da CONSTRUTORA SULTEPA S.A. não apresentou os testes do valor recuperável de ativos “impairment” dos bens do ativo imobilizado da companhia e suas controladas, nos montantes de R\$ 97.409 mil e de R\$ 156.392 mil, controladora e consolidado, respectivamente, em 30 de setembro de 2014, principalmente, sobre os ativos denominados de imóveis com direitos de lavra, nos montantes de R\$ 76.766 mil e de R\$ 128.586 mil, controladora e consolidado, respectivamente. Conforme nota explicativa nº 13, letra b, o ativo imobilizado tem seu valor recuperável analisado anualmente, sendo que em 30 de setembro de 2014, a empresa não encontrou a necessidade de constituição de provisão. A empresa realizará neste exercício, conferência e avaliação do imobilizado com o objetivo de apurar o valor atualizado e/ou de mercado. Nossa conclusão não contém modificação em função deste assunto”.

⁸ Nos termos do relatório de revisão especial: “Não auditamos, nem foram auditadas por outros auditores independentes, as informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP

230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda. Os exames das informações contábeis intermediárias das empresas controladas e coligada não foram suficientes para expressarmos conclusão sobre as mesmas”.

⁹ Nos termos do relatório de revisão especial: “Não auditamos, nem foram auditadas por outros auditores independentes, as informações contábeis das empresas controladas SCP Sulcon, Riozinho, Ibarama, SCP 230 BR 448 e Rioest Estacionamentos S/A, e da coligada Sulbrape Construtora Ltda. Os exames das informações contábeis intermediárias das empresas controladas e coligada não foram suficientes para expressarmos conclusão sobre as mesmas”.

¹⁰ Nos termos do parecer de auditoria: “Em conformidade com a Nota nº 11 (a.2) às demonstrações financeiras, verificamos que as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portela Nunes Participações S.A., em 31 de dezembro de 2013, no montante de R\$ 29.823 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, decorrentes de empréstimos de mútuo, cujos contratos não evidenciam a existência de garantias reais para o seu efetivo recebimento. A realização depende do sucesso das operações futuras das próprias controladas. Nas circunstâncias, não foi possível mensurar o adequado valor para constituição da provisão para perdas nesta data-base”.

¹¹ Nos termos do relatório de revisão especial: “De acordo com a nota explicativa nº 11, as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portela Nunes Participações S.A., em 31 de março de 2014, no montante de R\$ 30.347 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, decorrentes de empréstimos de mútuo, cujos contratos não evidenciam a existência de garantias reais para o seu efetivo recebimento. A realização depende do sucesso das operações futuras das próprias controladas. Não foi possível mensurar o adequado valor para constituição da provisão para perdas nesta data-base”.

¹² Nos termos do relatório de revisão especial: “De acordo com a nota explicativa nº 11, as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portela Nunes Participações S.A., em 30 de junho de 2014, no montante de R\$ 31.965 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, decorrentes de empréstimos de mútuo, cujos contratos não evidenciam a existência de garantias reais para o seu efetivo recebimento. A realização depende do sucesso das operações futuras das próprias controladas. Não foi possível mensurar o adequado valor para constituição da provisão para perdas nesta data-base”.

¹³ Nos termos do relatório de revisão especial: “Conforme demonstrado na nota explicativa nº 11, a companhia e suas controladas possuem saldos com partes relacionadas, relativos basicamente a contratos de mútuo com empresas do mesmo conglomerado econômico-financeiro. Consequentemente, os resultados de suas operações poderiam ser diferentes daqueles que seriam obtidos em transações efetuadas em condições normais de mercado.

Além disso, de acordo com a referida nota explicativa, as controladas Pedrasul Construtora S.A. e Sultepa Construções e Comércio Ltda. possuem créditos a receber de suas controladoras indiretas, Sultepa Participações S.A. e Portella Nunes Participações S.A., em 30 de setembro de 2014, no montante de R\$ 32.242 mil, classificados no ativo não circulante, no consolidado, cuja realização depende do sucesso das operações futuras das próprias controladas. Nossa conclusão não contém modificação em função desse assunto”.

¹⁴ CPC 38, item 59. Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse evento (ou eventos) de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível identificar um único evento discreto que tenha causado a perda no valor recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários eventos pode ter causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda: (a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obrigado; (b) quebra de contrato, tal como o descumprimento ou atraso nos pagamentos de juros ou de capital; (c) prestador ou financiador, por razões econômicas ou legais relacionadas com as dificuldades financeiras do tomador do empréstimo ou do financiamento, oferece ao tomador uma concessão que o prestador ou financiador de outra forma não

consideraria; (d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou outra reorganização financeira; (e) desaparecimento de mercado ativo para esse ativo financeiro devido a dificuldades financeiras; ou (f) dados observáveis indicando que existe decréscimo mensurável nos fluxos de caixa futuros estimados de grupo e ativos financeiros desde o reconhecimento inicial desses ativos, embora o decréscimo ainda não possa ser identificado com os ativos financeiros individuais do grupo, incluindo: (i) alterações adversas no status do pagamento dos devedores do grupo (por exemplo, número crescente de pagamentos atrasado ou número crescente de devedores de cartão de crédito que atingiram o seu limite de crédito e estão apenas pagando a quantia mínima mensal); ou (ii) as condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com os descumprimentos relativos aos ativos do grupo (por exemplo, aumento na taxa de desemprego na área geográfica dos devedores, decréscimo nos preços das propriedades para hipotecas na área relevante, decréscimo nos preços do petróleo para ativos de empréstimo a produtores de petróleo, ou alterações adversas nas condições da indústria que afetem os devedores do grupo).

¹⁵ CPC 40 (R1), item 31. A entidade deve divulgar informações que possibilitem que os usuários de suas demonstrações contábeis avaliem a natureza e a extensão dos riscos decorrentes de instrumentos financeiros aos quais a entidade está exposta na data das demonstrações contábeis.

¹⁶ CPC 40 (R1), item 32. As divulgações exigidas nos itens 33 a 42 estão focadas nos riscos decorrentes de instrumentos financeiros e como eles têm sido administrados. Esses riscos incluem tipicamente, mas não estão limitados a risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado.

¹⁷ Nesse sentido, transcreve-se, por esclarecedor, trecho do voto proferido pelo Diretor Pedro Marcílio, no PAS CVM nº RJ 2005/2933, julgado em 11/01/2006: “A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados deve ser analisada em concreto”.

¹⁸ Voto do Diretor Roberto Tadeu no PAS RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015.

¹⁹ Voto da Diretora Ana Novaes no PAS CVM nº 18/2010, julgado em 28.11.2013.

²⁰ Lei nº 6.404/76, art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração dos fluxos de caixa; e V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

²¹ Lei nº 6.404/76, art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

²² Lei nº 6.404/76, art. 177. (...). §3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.

²³ ICVM 480/09, art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.

²⁴ ICVM 480/09, art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução; e II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de encerramento de cada trimestre.

²⁵ Vide, a título de exemplo, o PAS CVM nº RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015; e o PAS CVM nº 18/2010, julgado em 28/11/2013. Em sentido ainda mais claro, a Diretora Ana Novaes, no PAS CVM nº RJ2014/918, julgado em 04/09/2014, manifestou-se da seguinte maneira: “A elaboração das demonstrações financeiras de uma sociedade anônima é uma obrigação da diretoria, enquanto órgão da administração da companhia, nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76. Quando o Estatuto atribui a um determinado diretor

as funções de Diretor Responsável pelas informações financeiras e eventuais a serem enviadas a CVM, a responsabilização recai apenas sobre este diretor especificamente”.

²⁶ O art. 158 e seus parágrafos dizem respeito à responsabilidade civil, mas podem ser aplicados por analogia aos casos de responsabilidade administrativa, uma vez que, tanto em uma como em outra hipótese, a responsabilização decorre da violação de um dever de conduta do administrador, de forma que, se, por lei, não haveria conduta irregular que justificasse responsabilização civil, também não haveria como se configurar o ilícito administrativo, por até maiores razões.

²⁷ Nelson Eizirik e Marcos de Freitas Henriques, em artigo jurídico denominado “Irregularidades na Elaboração das Demonstrações Contábeis”, concluem que “a CVM deve atribuir maior responsabilidade aos diretores envolvidos na elaboração das demonstrações financeiras da companhia, especialmente o Diretor Financeiro” (in “Finanças Corporativas – Aspectos Jurídicos Estratégicos”, Coord. Sergio Brotel e Henrique Barbosa; Ed. Gen/Atlas; 2016; pag. 335).

²⁸ Ver, nessa direção: (i) PAS CVM nº RJ2014/1442, julgado em 02/06/2015; (ii) PAS CVM nº RJ2012/15235, julgado em 22/03/2016; (iii) PAS CVM nº RJ2013/6224, julgado em 13/05/2016; (iv) PAS CVM nº 14/2009, julgado em 11/08/2015; (v) PAS CVM nº 08/2012, julgado em 16/12/2014; e (vi) PAS CVM nº 17/2006, julgado em 22/10/2013.

²⁹ Vide, a título de exemplo, o PAS CVM nº RJ2014/918, julgado em 04/11/2014, no qual a Diretora Relatora Ana Novaes destacou o seguinte: “24. Faz parte das competências do conselho de administração fiscalizar a gestão dos diretores e manifestar-se sobre o relatório de administração (art. 142, incisos II e V da Lei nº 6.404/1976). Neste sentido, os conselheiros devem estar cientes das principais práticas contábeis da Companhia a qual servem. A matéria contábil em relevo aqui – o reconhecimento dos encargos financeiros – era claramente muito relevante, dado o elevado endividamento da Companhia. Além disso, nenhum dos conselheiros tomou qualquer providência para sanar a ressalva apresentada no relatório de auditoria. Nem mesmo tiveram o cuidado de informar aos usuários das demonstrações financeiras sobre os montantes em discussão e o seu impacto sobre o lucro e o patrimônio líquido da Companhia”.

³⁰ Nesse ponto, cumpre fazer referência ao voto do Diretor Relator Otávio Yazbek no âmbito do PAS CVM nº RJ2006/3295, julgado em 25/06/2013, oportunidade em que foi ressaltado o seguinte que: “50. Assim, muito embora a prestação de contas não se confunda com as demonstrações financeiras, não há como se negar a relação entre os dois pontos – para se manifestar sobre a regularidade dos atos dos diretores, os membros do conselho de administração precisam considerar, entre outros, a regularidade das demonstrações financeiras. Indo além, se se verificar que as demonstrações não estão seguindo os “preceitos da legislação comercial e desta Lei e os princípios de contabilidade geralmente aceitos” (art. 177 da lei acionária), devem os conselheiros, primeiro, discutir com os diretores e, depois, se ainda for o caso, manifestar-se perante a assembleia geral ordinária, nos termos do inciso V do art. 142, para que os acionistas tomem as providências que julgarem necessárias”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2015/1823 realizada no dia 02 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por uma absolvição e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que, a partir da entrada em vigor do Decreto nº 8.652/16, a decisão absolutória transita em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE